

BEOS-1773/25

Warszawa, 17 października 2025 r.

Do druku nr 1732

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L.dz. SPS-III.020.263.12.2025

Data wpływu 20.10.2025

Pan

Szymon Hołownia

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk sejmowy nr 1732)

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) należy przyjąć, że problem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, dotyczy interpretacji art. 23c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa¹ (dalej: ustawa ZWRSP). Zgodnie z tym przepisem w 2022 r. kwoty 500 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (dalej: Zasób), ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r., pozostającej po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej: KOWR), nie wpłaca się do budżetu państwa i przeznacza się na zadania wynikające z: 1) art. 24 ust. 10 ustawy ZWRSP w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych; 2) art. 32a ust. 1 ustawy ZWRSP w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach handlowych oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa; 3) art. 4b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego² w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 826.

² Dz. U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592, ze zm.

obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach handlowych, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Wnioskodawcy wskazują, że w art. 23c ustawy ZWRSP nie sprecyzowano, w jakim okresie należy wydatkować nadwyżkę, o której mowa w tym przepisie, co z kolei powoduje wątpliwości w przypadku, gdy proces nabycia lub objęcia akcji lub udziałów nie dojdzie do skutku z powodu zmian, uchylecia lub stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego. Zdaniem Wnioskodawców z przepisów nie wynika, czy w takiej sytuacji zwrócona kwota nadwyżki może zostać wykorzystana ponownie na realizację zadań, o których mowa w art. 23c ustawy ZWRSP, czy powinna być zwrócona do budżetu państwa. W związku z tym powstają rozbieżności w zakresie interpretacji art. 23c ustawy ZWRSP. To z kolei powoduje niepewność sytuacji prawnej KOWR i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi w przypadku przyjęcia interpretacji przepisów odmiennej niż przyjmowana przez organy administracji publicznej oraz sądy.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

W projekcie przewidziano zmianę art. 23c ustawy ZWRSP polegającą na doprecyzowaniu, że nadwyżkę środków finansowych Zasobu, o której mowa w tym przepisie, przeznacza się do wydatkowania w terminie do 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z art. 2 projektu ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazali, że nie rozważali rozwiązań alternatywnych.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

Ze względu na zakres projektowanej zmiany, wynikającej z uwarunkowań o charakterze wewnętrzkrajowym (dotyczącej doprecyzowania terminu wykorzystania nadwyżki środków finansowych KOWR), nie ma konieczności dokonywania analizy porównawczej rozwiązań przyjętych w innych państwach.

W ankietach przesłanych w ramach konsultacji społecznych dotyczących analizowanego projektu nie odniesiono się do konkretnych rozwiązań przyjmowanych w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ (dalej: u.f.p.) na agencjach wykonawczych spoczywa obowiązek corocznej wpłaty nadwyżki środków finansowych (pozostającej po uregulowaniu zobowiązań podatkowych) ustalonej na koniec roku, do budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją. Przy czym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach motywowanych koniecznością zapewnienia sprawnego i pełnego wykonywania zadań agencji wykonawczej Rada Ministrów, na wniosek ministra sprawującego nadzór nad daną agencją, może wyrazić zgodę, w formie uchwały, na niewpłacenie nadwyżki (zob. art. 22 ust. 3 u.f.p.). Wspomnianą nadwyżkę, po uregulowaniu zobowiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego, agencja wykonawcza przekazuje do budżetu państwa niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała (zob. art. 22 ust. 2 u.f.p.).

Zgodnie z art. 20 ust. 5c ustawy ZWRSP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa⁴ przekazuje nadwyżkę w danym roku obrotowym w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału. Natomiast wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia danego roku obrotowego. Rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. Unormowanie to, jak wskazuje się w doktrynie, nie modyfikuje podstawowych założeń art. 22 u.f.p. „wprowadza jednak kwartalne wpłaty zaliczkowe w wysokości określonej w planie finansowym Zasobu. Oznacza to, że plan finansowy Zasobu zawiera wysokość zaliczek ustaloną dla każdego z kwartałów i że są one odprowadzane do budżetu państwa w terminach określonych w ust. 5c niezależnie od rzeczywistych wyników gospodarowania mieniem Zasobu. Rzeczywiste wyniki uwzględniane są przy dokonywaniu rozliczenia rocznego. Przyjęty termin rozliczenia rocznego umożliwia jego dokonanie na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania rocznego Zasobu”⁵. Niedokonanie przez KOWR wpłaty do budżetu nadwyżki w terminie i w należytej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych⁶.

Na skutek wprowadzenia do systemu prawa art. 23c ustawy ZWRSP „dokonano ustawowej zmiany przeznaczenia nadwyżki, modyfikując tym samym zasady w odniesieniu do kwot uregulowan[y]ch w przepisach”⁷. Przy czym, jak podniesiono w uzasadnieniu analizowanego projektu, unormowanie to nie precyzuje

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.

⁴ Ośrodek jest agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych – tak art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz. U. z 2025 r. poz. 294.

⁵ J. Lisowski [w:] *Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz*, red. P. Czechowski, Warszawa 2018, komentarz do art. 20, teza 7, LEX/el.

⁶ Por. np. K. Leśkiewicz, *Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Komentarz*, Warszawa 2024, komentarz do art. 20, nb 5, Legalis/el.; E. Malinowska-Misiąg [w:] *Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz*, red. W. Misiąg, Warszawa 2019, komentarz do art. 22 u.f.p., nb 1, Legalis/el.

⁷ K. Leśkiewicz, *Ustawa...*, op.cit., komentarz do art. 23c, nb 1.

„w jakim okresie należy wydatkować nadwyżkę”, co może powodować „rozbieżności w zakresie interpretacji przepisów ustawy”. Przedstawiona propozycja legislacyjna zapobiegać ma takiej sytuacji, jednoznacznie określając, iż „nadwyżka [...] może zostać wydatkowana [w] terminie do 31 grudnia 2027 roku”. W konsekwencji art. 23c ustawy ZWRSP w projektowanym brzmieniu mógłby zostać uznany za służący realizacji zasady pewności prawa ujmowanej jako nakaz stanowienia (a także stosowania prawa) w taki sposób, by adresat normy mógł przewidzieć determinowane prawem skutki określonych stanów rzeczy⁸. *Prima facie*, przedstawiona propozycja legislacyjna umożliwia realizację celu stojącego za wprowadzeniem do systemu prawa art. 23c ustawy ZWRSP (zapewnienie „środków finansowych [...] na zakup nieruchomości, na zakup akcji i na udzielanie pożyczek na zakup środków produkcji”⁹), jednocześnie uwzględniając finansowy interes państwa w przekazaniu osiągniętej przez KOWR nadwyżki do budżetu. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w świetle uzasadnienia projektu celem analizowanej propozycji legislacyjnej jest jednoznaczne określenie, że środki przeznaczone na obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach handlowych, które miałyby „wrócić” do KOWR „w przypadku gdy proces nabycia/objęcia akcji lub udziałów nie dojdzie do skutku w przypadku zmian, uchylecia lub stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego” mogą zostać „wykorzystane ponownie na realizację zadań, o których mowa w art. 23c ustawy [...] o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa”. Przy czym podkreślenia wymaga, że środki te mogą ponownie zostać przeznaczone na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w spółkach handlowych w związku z czym znowu zaistnieć może sytuacja, w której do takiego nabycia nie dojdzie, a środki finansowe będą musiały zostać „zwrócone”. W przypadku, w którym do takiego „zwrotu” doszłoby po 31 grudnia 2027 r., znowu mogłyby pojawić się wskazane przez Wnioskodawców wątpliwości co do możliwości ich wykorzystania. Zaproponowany przepis nie przesądza bowiem *expressis verbis*, czy kwoty te zgodnie z regułą ogólną, musiałyby zostać przekazane do budżetu państwa, czy też nadal mogłyby służyć realizacji celów wskazanych w art. 23c ustawy ZWRSP.

Wskazać zaś należy, że zgodnie z dostępnymi informacjami kwota uzyskanej przez KOWR nadwyżki finansowej ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r. została już rozdysponowana lub wpłacona do budżetu państwa, a co więcej planowanie finansowe dokonane przez KOWR w 2025 r. odbywało się na dotychczasowych zasadach, bez uwzględnienia „zaległych nadwyżek” (patrz pkt VIII opinii). W takich realiach finansowych analizowana propozycja legislacyjna nie byłaby w stanie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest, zgodnie z uzasadnieniem projektu, umożliwienie realizacji „celu ustawodawcy, który przyświecał mu przy wprowadzeniu przepisu art. 23c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w czerwcu 2022 r.”. Wskazać zaś trzeba, że w świetle orzecznictwa konstytucyjnego zasady

⁸ Por. H. Filipczyk, *Postulat pewności prawa w wykładni operatywnej prawa podatkowego*, Warszawa 2013, rozdz. 1.1.5., LEX.

⁹ *Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 131) z dnia 24 maja 2022 r.*, s. 9, <https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.nsf/0/290E773398805914C12588520048A707/%24File/0261409.pdf> [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 16 X 2025 r.].

poprawnej legislacji (wywodzone z art. 2 Konstytucji) „zostają naruszone także w sytuacji, gdy ukształtowana treść aktu normatywnego nie stwarza możliwości osiągnięcia celów, jakie prawodawca wyznaczył wprowadzanej regulacji prawnej [...]”. Rozdźwięk ten skutkuje bowiem wewnętrzną sprzecznością aktu prawnego, naruszającą wymóg dostatecznej określoności przepisów”¹⁰.

Projekt był przedmiotem analiz Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu dotyczących zgodności z prawem Unii Europejskiej¹¹. Omawiany projekt był także przedmiotem analizy BEOS w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu¹².

2.

Opiniowany projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC).

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A. Podmioty, na które wpływa projekt:

1. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i 16 oddziałów terenowych (OT) KOWR (w każdym województwie¹³) zarządzających nieruchomościami rolnymi pozostającymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa;
2. podmioty wnioskujące o udzielenie pożyczki przez KOWR w ramach pożyczek na wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich (tzw. pożyczki innowacyjne), linii POM2023 oraz linii OWOCE2024 – 22 wnioski w 2024 r.¹⁴;
3. podmioty wnioskujące o nabycie przez KOWR nieruchomości rolnych na własność Skarbu Państwa (SP) w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych – 64 wnioski w 2024 r.¹⁵;
4. podmioty, od których KOWR nabył na własność SP nieruchomości rolne w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych – 15 nieruchomości w 2024 r.¹⁶;
5. spółki handlowe zawiadamiające o sprzedaży udziałów lub akcji w sytuacjach, w których KOWR przysługiwało prawo pierwokupu – 528 zawiadomień¹⁷;

¹⁰ Wyrok TK z 30 XI 2011 r., sygn. akt K 1/10, OTK ZU 9A/2011, poz. 99.

¹¹ *Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Adam Orliński)*, opinia BEOS z 22 IX 2025 r., BEOS-WPEiM-1763/25.

¹² *Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Mirosław Adam Orliński) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu*, opinia BEOS z 22 IX 2025 r., BEOS-WPEiM-1764/25.

¹³ Oddziały terenowe ulokowane są w miastach wojewódzkich i realizują zadania dot. obszaru danego województwa.

¹⁴ *Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku*, <https://www.gov.pl/attachment/bc4de1d9-2603-44ac-b05e-ee502618caba>, s. 208.

¹⁵ Ibidem, s. 72.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem, s. 73.

6. spółki handlowe, w których udziały lub akcje zostały nabyte przez KOWR w rezultacie złożenia oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwokupu – 36¹⁸;
7. spółki handlowe zawiadamiające o nabyciu udziałów lub akcji w sytuacjach, w których KOWR przysługiwało prawo pierwokupu – 98 zawiadomień¹⁹.

Sprzedaż nieruchomości rolnych przed 2017 r. (a zatem przed wejściem w życie obowiązującego obecnie wstrzymania sprzedaży) pozostawała w kompetencjach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR). W 2017 r. sprawy te przejął KOWR, który powstał z połączenia ANR i Agencji Rynku Rolnego.

W 2020 r. w Polsce było ok. 1,3 mln gospodarstw rolnych, zarówno rodzinnych, prowadzonych przez osoby fizyczne, jak i prowadzonych przez osoby prawne (przy czym od lat liczba gospodarstw rolnych spada, rośnie za to przeciętna powierzchnia areалу, którym dysponują)²⁰. Pomimo tak dużej liczby gospodarstw rolnych, w 2024 r. do KOWR złożono jedynie 126 wniosków o udzielenie pożyczki, z czego jedynie 22 wnioski w ramach programów pożyczkowych objętych opiniowanym projektem. Wnioski doprowadziły do zawarcia 12 umów, 9 wniosków odrzucono, a 1 pozostał nierozpatrzone w roku 2024.

Skala nabywania nieruchomości rolnych przez SP w ubiegłym roku kształtowała się następująco: „w 2024 r. do OT KOWR wpłynęły 64 wnioski od sprzedających nieruchomości rolne o łącznej powierzchni 702,86 ha. KOWR kupił 15 nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 127,34 ha”²¹.

W 2024 r. KOWR skorzystał zatem z prawa pierwokupu w przypadku około 7% zawiadomień o sprzedaży udziałów lub akcji w sytuacjach, gdzie KOWR przysługiwało prawo pierwokupu. KOWR nie zdecydował się na nabycie udziałów lub akcji w żadnym z 98 zawiadomień dot. nabycia udziałów lub akcji, w których takie prawo mu przysługiwało²².

Skala realizacji wymienionych wyżej zadań realizowanych przez KOWR w 2024 r. nie odbiegała w znaczący sposób od sytuacji z poprzednich lat²³.

B. Wpływ na społeczeństwo

Opiniowany projekt z racji swojego charakteru tworzyć będzie głównie skutki dla finansów publicznych. Oddziaływanie projektu w ujęciu społecznym będzie niezwykle ograniczone i sprowadzać się będzie wyłącznie do trudnych do przewidzenia, niewielkich skutków o pośrednim charakterze.

Wpływ projektu będzie polegał na pozostawieniu w KOWR większych zasobów finansowych, które instytucja ta będzie mogła wykorzystywać do realizowania jej

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ *Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021*, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2023 r., <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/psr-2020/powszechny-spis-rolny-2020-charakterystyka-gospodarstw-domowych-rolnikow-na-podstawie-polaczonych-danych-z-psr-2020-i-nsp-2021.7.1.html>, s. 29.

²¹ *Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku...*, op. cit., s. 72.

²² Ibidem, s. 73.

²³ *Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 roku*, <https://www.gov.pl/attachment/1fcd8786-9bae-40ed-8df0-a6e16c027ae2>.

zadań. Oddziaływanie na społeczeństwo będzie zatem pokłosiem intensyfikacji wykonywania funkcji, które KOWR już realizuje.

Zaznaczenia wymaga, że środki, które KOWR poświęcał na realizację tych funkcji, nie były w praktyce ograniczone przez obecnie obowiązujące przepisy. O ile następowało wypłacanie nadwyżki wypracowanej przez KOWR do budżetu państwa, to w przypadku konieczności pełniejszej realizacji tych funkcji KOWR miał taką możliwość – poprzez generowanie mniejszej nadwyżki większe środki mógł przeznaczać na swoje zadania. Nie ma zatem podstaw, by sądzić, że opiniowany projekt spowoduje istotne zwiększenie skali prowadzonych przez KOWR działań.

Istotne skutki społeczne projektu w przypadku jego wejścia w życie wystąpiłyby zatem przede wszystkim w zakresie możliwości kumulacji kapitału przez KOWR. Kumulacja ta umożliwiłaby realizację przez tę instytucję jej funkcji także w latach, w których nie wypracowano by nadwyżki. Należy podkreślić, że jest to zdarzenie przyszłe o charakterze niepewnym, zwłaszcza wobec faktu, że w ostatnich latach KOWR z reguły wypracowywał (przekazywaną do SP) nadwyżkę²⁴.

Pozostawienie większej nadwyżki finansowej w KOWR powinno dać tej instytucji większy wpływ na kształtowanie struktury nieruchomości rolnych w Polsce, co pośrednio przełoży się na zmianę w strukturze społecznej polskiej wsi. Wartości liczbowe przedstawione w punkcie A wskazują jasno, że skala realizacji uprawnień w tym zakresie przez KOWR nie jest znaczna. Udzielanie kilkudziesięciu kredytów rocznie, czy nabywanie nieruchomości rolnych o powierzchni około 130 ha świadczy o niewielkiej skali takiej działalności.

C. Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu nie cieszyły się znacznym zainteresowaniem społeczeństwa (w toku konsultacji złożono 77 ankiet) i nie przyniosły wniosków, które wpływałyby na ocenę zaproponowanych przez Wnioskodawców zmian.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W ocenie Wnioskodawców zawartej w DSR projektowane rozwiązanie nie wywoła skutków gospodarczych. Należy zgodzić się z tą oceną, gdyż jak wskazano w pkt. VIII opinii, proponowana przez Wnioskodawców kwota nadwyżki środków finansowych, która ma znajdować się w dyspozycji KOWR, została już rozdysponowana i/lub wpłacona na rachunek budżetowy, a więc jej ponowne wydatkowanie do 2027 r. nie będzie możliwe.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

Rozpatrywana zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa może wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa po stronie

²⁴ Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2024 roku..., op. cit., s. 286, Sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 roku..., op. cit., s. 280.

dochodów. Należy jednak zwrócić uwagę, iż proponowane przez Wnioskodawcę rozwiązanie finansowe budzi duże wątpliwości.

W proponowanej zmianie ustawy Wnioskodawca postuluje, aby nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, znajdującego się w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wykazana w 2021 r. w kwocie 500 mln zł została przeznaczona do wydatkowania do 2027 r. Środki te miałyby zostać skierowane na realizację zadań zawartych w art. 23c ustawy i wykonywanych przez KOWR:

- 1) w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych,
- 2) w zakresie obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach handlowych oraz nabywania nieruchomości lub ich części oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw w rozumieniu Kodeksu cywilnego, na własność Skarbu Państwa,
- 3) w zakresie nabywania na własność Skarbu Państwa nieruchomości rolnych w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, a także obejmowania i nabywania na własność Skarbu Państwa akcji i udziałów w spółkach handlowych, jeżeli wymaga tego realizacja zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Powyższa propozycja ma być konsekwencją wprowadzenia w połowie 2022 r. przedmiotowego art. 23c, w którym zablokowano wpłatę do budżetu państwa w 2022 r. przez KOWR nadwyżki środków finansowych Zasobu, wypracowaną na koniec 2021 r. w kwocie 500 mln zł. Dodatkowo należy wskazać, iż rok później wprowadzono podobny przepis – art. 23d rozpatrywanej ustawy – w ramach którego w 2023 r. KOWR nie wpłacał do budżetu państwa kwoty 445 mln zł z nadwyżki środków finansowych Zasobu, ustalonej na koniec 2022 r.

Przyjmując zatem założenie Wnioskodawcy, można przyjąć, iż w 2026 r. oraz 2027 r. wystąpiłby ubytek dochodów budżetu państwa z tytułu niezwróconych dotychczas przez KOWR środków w wysokości około pół miliarda złotych.

Niniejszym wskazać także należy, iż zaproponowany mechanizm finansowy jest niespójny z obowiązującym prawem i systemem rozliczeń finansowych w sektorze finansów publicznych.

Jak sygnalizuje sam Wnioskodawca w uzasadnieniu do projektu, obecnie obowiązujące przepisy wskazują, iż:

- na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 u.f.p. – agencja wykonawcza, jaką jest KOWR, jest obowiązana corocznie wpłacać do budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów budżetowych, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku (po uregulowaniu zobowiązań podatkowych), przy czym agencja przekazuje tę nadwyżkę niezwłocznie po uregulowaniu zobowiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała;

- na podstawie art. 20 ust. 5c ustawy ZWRSP – nadwyżkę, o której wyżej mowa, KOWR przekazuje w danym roku obrotowym w formie zaliczek kwartalnych, w wysokości ustalonej w rocznym planie finansowym Zasobu, w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, przy czym wpłata zaliczki za IV kwartał następuje w terminie do dnia 10 grudnia danego roku obrotowego, zaś rozliczenie roczne zobowiązania następuje w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała. Zgodnie z danymi KOWR zawartymi w sprawozdaniach finansowych Zasobu z lat 2021-2024 oraz planie na 2025 rok (patrz Tabela 1), w latach 2022-2023 zablokowana ustawowo nadwyżka z lat poprzednich nie została przekazana do budżetu państwa.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego Zasobu WRSP w ujęciu kasowym (w mln zł)

Pozycja	2021	2022	2023	2024	2025 plan
Rozliczenie nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym	575,0	445,8	1 256,6	612,7	10,0
Wpłata do budżetu państwa	188,7	95,0	230,8	1 721,5	30,0
w tym za rok poprzedni	168,7	75,0*	0,8**	1 701,5***	10,0

* Kwota przekazanych środków stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką środków finansowych ZWRSP za 2021 r. w wysokości 595 mln zł, a środkami przekazanymi w 2021 r. w formie zaliczek w wysokości 20 mln zł oraz środkami w wysokości 500 mln zł, przeznaczonymi na realizację zadań określonych w art. 23c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw).

** Kwota przekazanych środków stanowi różnicę pomiędzy nadwyżką środków finansowych ZWRSP za 2022 r. w wysokości 465,8 mln zł, a środkami przekazanymi w formie zaliczek w wysokości 20 mln zł oraz środkami w wysokości 445 mln zł przeznaczonymi na realizację zadań określonych w art. 24 ust. 10 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym), tj. w zakresie udzielania pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

*** Środki z tytułu rozliczenia zobowiązania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa za rok 2023 przekazane w 2024 r. obejmujące środki stanowiące różnicę pomiędzy nadwyżką środków finansowych ZWRSP za 2023 r. (1 486,6 mln zł), a środkami przekazanymi w formie zaliczek (230 mln zł) w wysokości 1 256,6 mln zł oraz środki na realizację zadań określonych w art. 23d ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w kwocie 445 mln zł.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za poszczególne lata oraz planu za 2025 rok, a także Informacja o wynikach kontroli Wykonanie w 2023 r. planów finansowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, realizacja zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, Najwyższa Izba Kontroli, s. 26-27.

Jednakże już od 2023 r., zgodnie z powyższymi przepisami, KOWR był zobowiązany do przekazania nadwyżki środków finansowych na rachunek dochodów budżetowych. Przyrównanie kwot rozliczenia nadwyżki środków finansowych do przekazania w roku następnym z kwotami wpłaty do budżetu państwa za rok poprzedni wskazuje, iż niezablokowane i niewydatkowane do końca 2023 r. „środki nadwyżkowe” zostały przekazane do budżetu państwa zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Ponadto planowanie środków w 2025 r. odbywało się na dotychczasowych zasadach, bez uwzględnienia „zaległych nadwyżek”.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w przedstawionych wyżej przepisach wskazuje się na zasadę rocznego rozliczania się i dysponowania środkami przez jednostki sektora finansów publicznych, co oznacza, iż proponowanie dwuletniego okresu dysponowania środkami przez KOWR (2026-2027) może budzić kolejne kontrowersje prawno-finansowe.

Podsumowując należy wnioskować, iż proponowana przez Wnioskodawcę kwota nadwyżki finansowej z końca 2021 r. została już rozdysponowana i/lub wpłacona na rachunek budżetowy. Powyższy mechanizm wskazuje zatem, iż nie będzie możliwe wydatkowanie proponowanej kwoty nadwyżki 500 mln zł do 2027 r.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Z projektowaną regulacją nie wiąże się zmiana obciążeń administracyjnych, również w zakresie skutków społecznych oraz dla przedsiębiorców.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: W założeniu, w następstwie przyjęcia rozwiązania legislacyjnego zawartego w projekcie, zostanie jednoznacznie określony termin, w którym KOWR może wykorzystywać środki pochodzące z nadwyżki finansowej ustalonej na dzień 31 grudnia 2021 r., na realizację zadań określonych w art. 23c ustawy ZWRSP. Jednakże z uwagi na podniesione zastrzeżenia co do możliwości realizacji celu analizowanej propozycji normatywnej, wywołanie zamierzonych skutków może budzić wątpliwości.

Projekt nie dotyczy zagadnień unormowanych w EKPC.

2. Skutki społeczne: Ze względu na niewielką skalę działań KOWR, których dotyczą proponowane zmiany, skutki społeczne projektu należy uznać za niepewne i posiadające wyłącznie pośredni charakter.

3. Skutki gospodarcze: Projekt nie wywoła skutków gospodarczych, w tym w szczególności nie wpłynie na przedsiębiorców, konsumentów ani na rynek pracy.

4. Skutki finansowe: Proponowana zmiana ustawy może wywoływać skutki finansowe dla budżetu państwa w postaci ubytku dochodów budżetowych. Jednakże należy wyraźnie wskazać, iż przedstawiony przez Wnioskodawcę mechanizm finansowy może budzić duże kontrowersje.

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Natalia Firlej, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

dr Bartłomiej Oszkinis, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Marcin Wróbel, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/